

עין משפט
נר מצוה

פא א ב מיי פ"ג
מלה וזה הלכה ד
סמג עין דר טוש"ע חו"מ
סימן עב סעיף ט:
פב ג
טוש"ע חו"מ סי' עב סעיף ד ב'גו"ה:

מוסף רש"י

אדייא. קאי מי נשבע דקמני כה (ב"ם לד.). **אילימא** אסיפא. אחיזב דסיפא (שם). ותיפוק ליה כו'. ולמה ליה למתלי טעמא בשמא יוילא הפקדון ויפלטו לעדות ולשבעה (שם). מאי רישא. הא רישא פטור קמני, סיפא דרישא. אחיזב דקמני צרישא קאי (שם). ושרדויה אמלוה. לשבעה מלה שלא הימה שוה אלף שקל ויטול שקל, דכין דלחלא שבעה על הלוה מן התורה אי חמה יטול לפוטרו בולא כלום ומשום מיקון עולם שמא יפלא ישאלא קטלוה לשבעה מיניה ושרדויה אמלוה (שם). וזה נשבע. הלוה ששבעוה עליו נשבע כמה שזכ (שם לה.). מי נשבע תחלה כו'. מלה נשבע מחלה שאינה ברשותו נשבע מחלה שאינה ברשותו (שם). ואבד המשכון ישבע. שלא פשע, דשומר חנם הוא עליו דלין ארס נטול משכונן לגביהילא אלף להיות בטוח במעותיו שלא יוכל לנפוק ולעולם שומר חנם הוא עליו שלא ארס יבנה ממקום אחר (שם פא.). אבד המשכון אבדו מעותיו. דלא משכון ודאי לגביהילא שקל לגבות הימנה, דקמס שטר יס בו ששכור קרקעות וסא לו מסיכן לגבות ובעות דלא וגם לנפוק איני יטול דלא קאי שטרלא, הלכך לאו לכוכון דצריס נקטיה (שם).

רבינו חננאל

ואמרין מכדי ד' בבי קמני במתני' על איור מון שנינו זו המשנה מי נשבע מי שהפקדון אצלו. ואוקמה שמואל ור' יוחנן וחייא בר רב אחא דתנן סלע הלוייתך עליו ושקל היה שוה. פירוש הסלע יש בו שני שקלים ונפרעו השקל דמי המשכון נשאר לו שקל שהוא חצי סלע על הלוה והלוה אומר לא כי אלא סלע הלוייתה עליו וג' דינרין היה שוה נשאר לך בידי דינר נמצא המלוה טוענו בב' דינרין והלוה מודה לו בדינר חייב הלוה שבעה כי ג' דינרין היה שוה ויוציא המלוה המשכון ויבחישונו נמצא חשוד על השבועה לפיכך רמו עליה שבעה על מי שהפקדון אצלו (א) כי אינה ברשותו ונמצאו שניהו נשבעין והכי קמני מאחר שזה וזה נשבעין מי נשבע תחלה ואמרין מי שהפקדון אצלו נשבע תחלה שמא ישבע זה ויוציא הלה את הפקדון אבל סיפא דקמני סלע הלוייתך עליו ורשום היה שוה והלה אומר לא כי סלע הלוייתני עליו וה' דינרין היה שוה שנמצא הלוה טוענו והודה לו

מג:

ואמרו רבנן שישבע המלוה ויטול. ולקמן נפרש צע"ה אמאי לא תנא לה לקמן צהדי נשבעין ונוטלין:
ו**השתא דאמר רב אשי**. משמע הכא דקאי שינויא דרב אשי וא"ת דצריש המפקיד (ב"מ דף לה.) משמע דהדר ציה רב

אשי מהך שינויא דכי הדר פריך התם לרב הונא מרישא דסיפא דקמני סלע הלוייתני עליו ושמים היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלוייתך עליו וסלע היה שוה פטור ואי איתא מגו דלשתבע שאין ברשותו לשבע נמי על ידי גלגול כמה היה שוה ומוקי לה רב אשי במאמינו אלמא הדר ציה דהא רישא נמי מצי לשנויי הכי ותתא כולה במאמינו ויש לומר דצרישא לאו אורחיה דלהימניה ואז לא יכול לישבע משום שמא יוילא הלה הפקדון ויפסיד:
רבי קאמר מי נשבע תחלה. מנה שכתוב צקונטרס ולעולם אסיפא קאי דשבעה אמלוה נראה טעות סופר אלא ארישא קאי דשבעה גבי לוח היא:
אבל קתא ונסכא פריש צקונטרס דכיון דנסכא בת פרעון היא לא קבלו עליה אלף דמני שוייה וקשיא דצסמון פריך ממתני' אמאי חייב לימא ליה הוה קבילתיה ומאי קושיא שמואל מודה במידי דבר פרעון וליכא למימר דלנהרדעי פריך מדמשני כי קאמר שמואל כו' וצדוקא יס לחלק דמודי רב נחמן צחד נסכא או צתרי נסכא אצל נסכא צהדי קתא מוכחא מילתא דקתא למשכון ונסכא לפרעון ונראה לפרש דה"ק אצל קתא ונסכא לא אלף אצל כל חד לפי מאי דשויה דאם הנסכא שוייה עשר קמי אצל נסכא אצל עשר חלקים אצל קתא אצל חלק אחד עשר וע"י לפרש קתא ונסכא לא ואי אצל קתא לא אצל פלגא אלף מאי דשוי דעיקר סמיכת המלוה על הנסכא אצל נסכא אצל כולה ואי אצל נסכא צרישא אצל פלגא אצל קתא אצל כולה

נהרדעי אמרי אפי' אצל קתא צרישא אצל פלגא וגרס צרישא דמילתיהו אצל קתא אצל פלגא:
במתנ' בדפריש כי קאמר שמואל **בראא פריש**. ר"ח גריס איפכא וכן רבינו תם ומוקי דשמואל דצפריש דלין צצרה להפסיד למלוה כל חובו לגמרי היכא דלא פריש ואם תאמר כי מוקי דשמואל דצפריש אי צצריש מאי טעמא דר' אליעזר ויש לומר דקסבר ר' אליעזר דאסמכתא בעלמא היא ואפי' כנגד המשכון לא מפסיד כדאשכחן בצאזיה ואפי' מלן דחשיב משחק צקוציא אסמכתא צפרק זה צורר (פנהדרין דף עד: ושם) התם שאני שלא הפסיד אצל הכא דעתו לכך ולכך אומר כדי לקיים גמר דעתו להפסיד כל החוב וכל שכן אי שמואל איירי בדלא פריש שאנו צריכים לטעם זה ועוד יש לומר דבאלו אסמכתא פליגי ופריש לאו היינו שפירש צהדיא שיפסיד כל החוב אלף כמו שפר"ח דפריש ואמר אע"ג דלא שוי אלפא וחזי קבלתיה דרבי אליעזר סבר דלענין זה קיבלה שיעצבו בידו עד שיפרע כל חובו ורבי עקיבא סבר דלהכי קבלו דאם אצל המשכון אצדו מעותיו ואם תאמר צפרק האומנין (ב"מ דף פא:) אמאי לא מוקי מתני' דהמלוה על המשכון שומר שכר אפי' כר' אליעזר ולימא דצפריש מודה רבי אליעזר כדשמואל ויש לומר אי מודה דצפריש ופלוגתא בדלא פירש אמאי לא יפסיד כנגד המשכון לר' אליעזר דיצבע ויטול מעותיו משמע אפי' מה שכנגד המשכון דמה שכנגד המשכון חשיב כמפרש והשתא נמי ניחא הא דקאמר דכ"ע לית להו דשמואל דהוה ליה למימר דכ"ע אית להו דשמואל דבשלמא לפי גירסת הספרים והקונטרס דשמואל איירי בדלא פריש לא מ"ל כ"ע אית להו דשמואל דכיון דאפי' לא פירש מפסיד כל החוב אם כן דצפריש נמי נהי שלא יפסיד כנגד כל החוב מכל מקום כנגד המשכון יפסיד ואמאי לר' אליעזר יטול מעותיו דמשמע אפילו כנגד המשכון אצל לפירוש רבינו חננאל דמוקי שמואל דצפריש הוה ליה למימר דכ"ע אית להו דשמואל ולר' אליעזר ישבע ויטול כיון דלא פירש וטעמא דרבי עקיבא משום דר' יחזק כדמפרש השתא אצל לפי מה שפירש דכנגד המשכון חשיב כמפורש ניחא דודאי ר' אליעזר לית ליה דשמואל מדיעול אפי' מה שכנגד המשכון דלא שייך למימר דלזכרון דצריס בעלמא תפיס ליה לענין מה שכנגד המשכון והא דקאמר לקמן למאי תפיס ליה לזכרון דצריס בעלמא היינו אי כולי עלמא לית להו דשמואל ואי הוה אמר דלין הלכה כשמואל הוה ניחא טפי הא דלא קאמר דכולי עלמא אית להו דשמואל ומטעם זה פסק רבינו חננאל דלין הלכה כשמואל וכן בה"ג ואין נראה דמכאן אין ראיה דלא הוה מצי לומר כולי עלמא אית להו כדפרישית ואדרבה נראה דהלכתא כוותיה דקיימא לן כרב נחמן דדיני ועוד דלרבה דקיימא לן כוותיה לגבי רב יוסף דצסמון צריך לאוקמה פלוגתיהו דר' אליעזר ור' עקיבא כדשמואל כמו שמפרש וקיימא לן כר' עקיבא דר' אליעזר שמותי הוה ועוד מדמה לקמן להיא דלין שוה אלף פלגא לשמואל וצפרק הזהב (סע דף מח:) מדמה לרבי יוחנן דאמר צערבון כנגד כולו הוה קונה א"כ ר' יוחנן כשמואל ורב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן ומדשמואל אין ראיה דאף על גב דלענין דינא מיתשיל והלכתא כוותיה דדיני ההיא דערבון דלין איסור איתשיל ולפי פר"ח דאיירי שמואל דצפריש ההיא דערבון איירי נמי דצפריש: מאי

שבועת הדיינין פרק ששי שבועות

גמ' והשפא דאמר רב אשי זה נשבע וזה נשבע **הכי קאמר מי נשבע מחלה כו'.** (ו) והא דרב אשי צצבא מציעא הוה צפ' המפקיד [לה.] דאמר רב הונא התם [לד:] גבי שומר שכר שטען נגנזה וחיזב עלמו צמלומין מצביעין אותו שבעה שאינה ברשותו חיישין שמא עיניו נתן צה ורואה לקנותה דדמיס ואוצותיניה מהא דקמני ויוילא הלה את הפקדון ואי אמרת מצביעין אותו שבעה שאינה ברשותו היכי מצי מפיק ליה ושני רב אשי עלה זה נשבע וזה נשבע זה נשבע שאינה ברשותו וזה שהשבעה עליו נשבע כמה הימה שוה. והכי קאמר מתני' מי נשבע מחלה מי שהפקדון אללו נשבע מחלה שאינה ברשותו ולעולם אסיפא דרישא קאי היכא דשבעה גבי לוח:
קתא. צית יד: אצל אלפא זווי. דסבר וקיבל אצל כל זמן שזן קיימין על כרחו גובה חובו אם מלוה סתם הוה. סתם מלוה שלשים יום [מסות ג:]. ואם פירש לו זמן כשיגיע זמנו יפרע ולא מצי למימר צצרת וקיבלת דאי לשם משכון קבלתה לשם פרעון לא קבלתה וכיון דקבלתה לשם משכון כל כמה דלא מהדר ליה משכניה לא גבי ולא מצי פטר נפשיה צדמי שוין:
אצל פרהי קתא. לא אמרינן חדא קביל צחמש מאה וחדא צחמש מאה ואי אצל חדא מינייהו לא ליפסיד צחמש מאה דהא לא פריש חדא צפלגא וחדא צפלגא אלף מרוייהו קבליניהו צחדא צמשכונ ואל צפרעון וכיון דמהדר ליה מקלח משכונו צמאי דחסר (נפשיה) מיניה פטר נפשיה צמלומי שויו:
ורבי נחמן אמר אפי' פרהי קתא. ואע"ג דלא פריש מסתמא חדא צפלגא וחדא צפלגא קבליניהו ואי אצוד חדא אצוד פלגא:
אצל קתא ונסכא. לא אמרינן נסכא קביל צפלגא דכיון דמידי דחזי לפרעון הוה לא קבלתה עליה אלף דדמי שויו:
אצל נסכא אצל פלגא גרסינן: חייב. ולא אמרינן

אצל כל מעותיו: **דצפריש.** איני מקבלו עלי אלף בצחצחיות דמיו צשויו: **ישבע ויטול מעותיו.** ישבע (א) שאצדו ויטול את חובו:
דבלא
דשמואל
דאמר רבי אשי
זה נשבע
וזה נשבע
הכי קאמר מי נשבע מחלה כו'
(ו) והא דרב אשי
צצבא מציעא
הוה צפ' המפקיד
[לה.] דאמר רב הונא
התם [לד:] גבי שומר שכר
שטען נגנזה
וחיזב עלמו
צמלומין מצביעין אותו
שבעה שאינה ברשותו
חיישין שמא עיניו נתן
צה ורואה לקנותה
דדמיס ואוצותיניה
מהא דקמני ויוילא
הלה את הפקדון
ואי אמרת מצביעין אותו
שבעה שאינה ברשותו
היכי מצי מפיק ליה
ושני רב אשי עלה זה
נשבע וזה נשבע
זה נשבע שאינה ברשותו
וזה שהשבעה עליו נשבע
כמה הימה שוה.
והכי קאמר מתני' מי נשבע מחלה
מי שהפקדון אללו נשבע מחלה שאינה ברשותו
ולעולם אסיפא דרישא קאי היכא דשבעה גבי לוח:
קתא. צית יד: אצל אלפא זווי.
דסבר וקיבל אצל כל זמן שזן קיימין על כרחו גובה חובו
אם מלוה סתם הוה.
סתם מלוה שלשים יום [מסות ג:].
ואם פירש לו זמן כשיגיע זמנו יפרע ולא מצי למימר צצרת וקיבלת דאי לשם משכון קבלתה לשם פרעון לא קבלתה
וכיון דקבלתה לשם משכון כל כמה דלא מהדר ליה משכניה לא גבי ולא מצי פטר נפשיה צדמי שוין:
אצל פרהי קתא. לא אמרינן חדא קביל צחמש מאה וחדא צחמש מאה ואי אצל חדא מינייהו לא ליפסיד צחמש מאה דהא לא פריש חדא צפלגא וחדא צפלגא אלף מרוייהו קבליניהו צחדא צמשכונ ואל צפרעון וכיון דמהדר ליה מקלח משכונו צמאי דחסר (נפשיה) מיניה פטר נפשיה צמלומי שויו:
ורבי נחמן אמר אפי' פרהי קתא. ואע"ג דלא פריש מסתמא חדא צפלגא וחדא צפלגא קבליניהו ואי אצוד חדא אצוד פלגא:
אצל קתא ונסכא. לא אמרינן נסכא קביל צפלגא דכיון דמידי דחזי לפרעון הוה לא קבלתה עליה אלף דדמי שויו:
אצל נסכא אצל פלגא גרסינן: חייב. ולא אמרינן אצל כל מעותיו:
דצפריש. איני מקבלו עלי אלף בצחצחיות דמיו צשויו:
ישבע ויטול מעותיו. ישבע (א) שאצדו ויטול את חובו:
דבלא

דשמואל
דאמר רבי אשי
זה נשבע
וזה נשבע
הכי קאמר מי נשבע מחלה כו'
(ו) והא דרב אשי
צצבא מציעא
הוה צפ' המפקיד
[לה.] דאמר רב הונא
התם [לד:] גבי שומר שכר
שטען נגנזה
וחיזב עלמו
צמלומין מצביעין אותו
שבעה שאינה ברשותו
חיישין שמא עיניו נתן
צה ורואה לקנותה
דדמיס ואוצותיניה
מהא דקמני ויוילא
הלה את הפקדון
ואי אמרת מצביעין אותו
שבעה שאינה ברשותו
היכי מצי מפיק ליה
ושני רב אשי עלה זה
נשבע וזה נשבע
זה נשבע שאינה ברשותו
וזה שהשבעה עליו נשבע
כמה הימה שוה.
והכי קאמר מתני' מי נשבע מחלה
מי שהפקדון אללו נשבע מחלה שאינה ברשותו
ולעולם אסיפא דרישא קאי היכא דשבעה גבי לוח:
קתא. צית יד: אצל אלפא זווי.
דסבר וקיבל אצל כל זמן שזן קיימין על כרחו גובה חובו
אם מלוה סתם הוה.
סתם מלוה שלשים יום [מסות ג:].
ואם פירש לו זמן כשיגיע זמנו יפרע ולא מצי למימר צצרת וקיבלת דאי לשם משכון קבלתה לשם פרעון לא קבלתה
וכיון דקבלתה לשם משכון כל כמה דלא מהדר ליה משכניה לא גבי ולא מצי פטר נפשיה צדמי שוין:
אצל פרהי קתא. לא אמרינן חדא קביל צחמש מאה וחדא צחמש מאה ואי אצל חדא מינייהו לא ליפסיד צחמש מאה דהא לא פריש חדא צפלגא וחדא צפלגא אלף מרוייהו קבליניהו צחדא צמשכונ ואל צפרעון וכיון דמהדר ליה מקלח משכונו צמאי דחסר (נפשיה) מיניה פטר נפשיה צמלומי שויו:
ורבי נחמן אמר אפי' פרהי קתא. ואע"ג דלא פריש מסתמא חדא צפלגא וחדא צפלגא קבליניהו ואי אצוד חדא אצוד פלגא:
אצל קתא ונסכא. לא אמרינן נסכא קביל צפלגא דכיון דמידי דחזי לפרעון הוה לא קבלתה עליה אלף דדמי שויו:
אצל נסכא אצל פלגא גרסינן: חייב. ולא אמרינן אצל כל מעותיו:
דצפריש. איני מקבלו עלי אלף בצחצחיות דמיו צשויו:
ישבע ויטול מעותיו. ישבע (א) שאצדו ויטול את חובו:
דבלא
דשמואל
דאמר רבי אשי
זה נשבע
וזה נשבע
הכי קאמר מי נשבע מחלה כו'
(ו) והא דרב אשי
צצבא מציעא
הוה צפ' המפקיד
[לה.] דאמר רב הונא
התם [לד:] גבי שומר שכר
שטען נגנזה
וחיזב עלמו
צמלומין מצביעין אותו
שבעה שאינה ברשותו
חיישין שמא עיניו נתן
צה ורואה לקנותה
דדמיס ואוצותיניה
מהא דקמני ויוילא
הלה את הפקדון
ואי אמרת מצביעין אותו
שבעה שאינה ברשותו
היכי מצי מפיק ליה
ושני רב אשי עלה זה
נשבע וזה נשבע
זה נשבע שאינה ברשותו
וזה שהשבעה עליו נשבע
כמה הימה שוה.
והכי קאמר מתני' מי נשבע מחלה
מי שהפקדון אללו נשבע מחלה שאינה ברשותו
ולעולם אסיפא דרישא קאי היכא דשבעה גבי לוח:
קתא. צית יד: אצל אלפא זווי.
דסבר וקיבל אצל כל זמן שזן קיימין על כרחו גובה חובו
אם מלוה סתם הוה.
סתם מלוה שלשים יום [מסות ג:].
ואם פירש לו זמן כשיגיע זמנו יפרע ולא מצי למימר צצרת וקיבלת דאי לשם משכון קבלתה לשם פרעון לא קבלתה
וכיון דקבלתה לשם משכון כל כמה דלא מהדר ליה משכניה לא גבי ולא מצי פטר נפשיה צדמי שוין:
אצל פרהי קתא. לא אמרינן חדא קביל צחמש מאה וחדא צחמש מאה ואי אצל חדא מינייהו לא ליפסיד צחמש מאה דהא לא פריש חדא צפלגא וחדא צפלגא אלף מרוייהו קבליניהו צחדא צמשכונ ואל צפרעון וכיון דמהדר ליה מקלח משכונו צמאי דחסר (נפשיה) מיניה פטר נפשיה צמלומי שויו:
ורבי נחמן אמר אפי' פרהי קתא. ואע"ג דלא פריש מסתמא חדא צפלגא וחדא צפלגא קבליניהו ואי אצוד חדא אצוד פלגא:
אצל קתא ונסכא. לא אמרינן נסכא קביל צפלגא דכיון דמידי דחזי לפרעון הוה לא קבלתה עליה אלף דדמי שויו:
אצל נסכא אצל פלגא גרסינן: חייב. ולא אמרינן אצל כל מעותיו:
דצפריש. איני מקבלו עלי אלף בצחצחיות דמיו צשויו:
ישבע ויטול מעותיו. ישבע (א) שאצדו ויטול את חובו:
דבלא

דשמואל
דאמר רבי אשי
זה נשבע
וזה נשבע
הכי קאמר מי נשבע מחלה כו'
(ו) והא דרב אשי
צצבא מציעא
הוה צפ' המפקיד
[לה.] דאמר רב הונא
התם [לד:] גבי שומר שכר
שטען נגנזה
וחיזב עלמו
צמלומין מצביעין אותו
שבעה שאינה ברשותו
חיישין שמא עיניו נתן
צה ורואה לקנותה
דדמיס ואוצותיניה
מהא דקמני ויוילא
הלה את הפקדון
ואי אמרת מצביעין אותו
שבעה שאינה ברשותו
היכי מצי מפיק ליה
ושני רב אשי עלה זה
נשבע וזה נשבע
זה נשבע שאינה ברשותו
וזה שהשבעה עליו נשבע
כמה הימה שוה.
והכי קאמר מתני' מי נשבע מחלה
מי שהפקדון אללו נשבע מחלה שאינה ברשותו
ולעולם אסיפא דרישא קאי היכא דשבעה גבי לוח:
קתא. צית יד: אצל אלפא זווי.
דסבר וקיבל אצל כל זמן שזן קיימין על כרחו גובה חובו
אם מלוה סתם הוה.
סתם מלוה שלשים יום [מסות ג:].
ואם פירש לו זמן כשיגיע זמנו יפרע ולא מצי למימר צצרת וקיבלת דאי לשם משכון קבלתה לשם פרעון לא קבלתה
וכיון דקבלתה לשם משכון כל כמה דלא מהדר ליה משכניה לא גבי ולא מצי פטר נפשיה צדמי שוין:
אצל פרהי קתא. לא אמרינן חדא קביל צחמש מאה וחדא צחמש מאה ואי אצל חדא מינייהו לא ליפסיד צחמש מאה דהא לא פריש חדא צפלגא וחדא צפלגא אלף מרוייהו קבליניהו צחדא צמשכונ ואל צפרעון וכיון דמהדר ליה מקלח משכונו צמאי דחסר (נפשיה) מיניה פטר נפשיה צמלומי שויו:
ורבי נחמן אמר אפי' פרהי קתא. ואע"ג דלא פריש מסתמא חדא צפלגא וחדא צפלגא קבליניהו ואי אצוד חדא אצוד פלגא:
אצל קתא ונסכא. לא אמרינן נסכא קביל צפלגא דכיון דמידי דחזי לפרעון הוה לא קבלתה עליה אלף דדמי שויו:
אצל נסכא אצל פלגא גרסינן: חייב. ולא אמרינן אצל כל מעותיו:
דצפריש. איני מקבלו עלי אלף בצחצחיות דמיו צשויו:
ישבע ויטול מעותיו. ישבע (א) שאצדו ויטול את חובו:
דבלא

מאי

מסורת הש"ס

(א) ב"מ לד: ע"פ: (ב) ב"מ

(לה:.) א. שם פכ., (ד) שם

פא: (ט) ב"מ קד:.

‏

הגהות הב"ח

(א) גמ' גבי מלה הרא אמר שמואל:
(ב) שם לימא תנאל. נ"ב ע"י צב"מ דף מח ע"ב:
(א) שם אי בדשוי שעור:
(ו) רש"י ד"ה והשתא וכו' הא דרב אשי כ"ל ואת ו' נמתק:
(ט) שם ד"ה ישבע וכו'. ישבע שאבד כ"ל ואת ו' נמתק:

‏

רבינו חננאל (הצ"ח)

המלוה בדינר שהשבועה על המלוה היא (ו) אינו חייב לישבע שאינה ברשותו אלא כמה היה שוה:
הא דאמר שמואל מאן דאופייה חבריה אלפא זווי ואנח קתא דמגלא משכון עיליהו ורב נחמן אוסיף אהא דשמואל ונהרדעאי אוסיפו אהא דרב נחמן. וקיימא לן דכל הני כוליהו לית הלכתא כותיהו מיהו אף מפרישנו טעמיהו: ואקשינן עלייהו וכי מאן דהיוב משכון לחבירו ודמי המשכון פחות מן המלוה ואבד המשכון אבדו המעות כולם. והתנן סלע הלוייתך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלוייתני עליו וג' דינרין היה [שוה] חייב. אמאי חייב הלוה נימא ליה למלוה הא קבילתיה למשכון בסלע: ופורקין מתניתין בדלא פריש ואמר אע"ג דלא שוה המשכון סלע אנא קבילתיה בסלע אלא בסתם לפיכך חייב כי אמר שמואל ורב נחמן ונהרדעאי בדפריש ואמר אע"ג דלא שוה הני דמי קבילתיה: נימא כתנאי המלוה את חבירו על המשכון ואבד המשכון ישבע ויטול מעותיו דברי ר' אליעזר. ר' עקיבא אומר יכול לומר לו כלום הלוייתיה אלא על המשכון כו'. ואמרין המיכון דמי או דשוה האי משכון שיעור זווי ואבד

(א) נראה דחסר כאן ו"ל והשתא דקיי"ל דזה נשבע שאינה ברשותו ומתאלו שניהם נשבעין. הכי קמני כו'.

(ב) דברי רבינו י"ע קלמ ומזה ליישב.